

TERMOS GERAIS DA PLATAFORMA FLINKER

Data de publicação: 10 de abril de 2026.

Estes Termos Gerais da Plataforma Flinker (“Termos Gerais”) regulam o acesso e o uso da plataforma digital Flinker (“Plataforma Flinker” ou “Plataforma”) por quaisquer usuários que nela se cadastrem, naveguem ou utilizem suas funcionalidades, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Ao acessar, cadastrar-se, navegar ou utilizar a Plataforma Flinker, o usuário declara que leu, compreendeu e aceitou integralmente estes Termos Gerais, vinculando-se a eles para todos os fins de direito.

A Plataforma Flinker é operada por RAFAEL LIMA RIBEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 62.201.175/0001-14, doravante

denominada simplesmente “Flinker”.

1. Natureza da Plataforma

A Flinker é uma plataforma tecnológica de intermediação digital que aproxima usuários para a realização de oportunidades de trabalho temporário, eventual, autônomo, por demanda ou de curta duração, também denominadas “gigs”, por meio de funcionalidades como cadastro, perfil, busca, match, reputação, comunicação, carteira, processamento e intermediação de pagamentos, treinamentos, histórico de atividades e demais recursos correlatos.

A Flinker disponibiliza um ambiente tecnológico de conexão e organização, mas não presta diretamente os serviços anunciados na plataforma, não executa gigs, não fornece mão de obra, não se apresenta como agência de emprego, empresa de terceirização, empregadora ou

tomadora direta dos serviços, nem participa da execução material da atividade ajustada entre os usuários.

O usuário reconhece expressamente que a Flinker atua exclusivamente como intermediadora tecnológica e que os serviços eventualmente ofertados ou contratados por meio da Plataforma são de responsabilidade direta dos usuários que os anunciam, aceitam, contratam ou executam.

2. Aceitação e Atualização dos Termos

Ao utilizar a Plataforma, o usuário concorda com estes Termos Gerais e com as demais políticas, avisos e documentos complementares aplicáveis. Caso não concorde com qualquer disposição, deverá cessar imediatamente o uso da Plataforma.

A Flinker poderá alterar, atualizar,

complementar ou substituir estes Termos Gerais a qualquer tempo, mediante publicação da versão atualizada na Plataforma ou comunicação pelos meios eletrônicos disponíveis. O uso continuado da Plataforma após a publicação de nova versão será interpretado como manifestação de concordância com o texto atualizado.

Termos específicos, políticas suplementares, regras operacionais, políticas de privacidade, políticas de pagamento, cancelamento, reputação, integridade, campanhas promocionais, regras aplicáveis a perfis específicos ou a determinadas funcionalidades poderão complementar estes Termos Gerais e passarão a integrá-los para todos os fins.

3. Quem Pode Utilizar a Plataforma

A utilização da Plataforma Flinker é

permitida a pessoas físicas maiores de 18 anos e a pessoas jurídicas regularmente constituídas, desde que possuam capacidade legal para praticar atos da vida civil e para assumir obrigações contratuamente válidas.

O usuário declara que possui legitimidade para criar e operar sua conta, fornecer dados, aceitar estes Termos Gerais e utilizar a Plataforma dentro dos limites da legislação aplicável.

A Flinker poderá exigir informações, documentos, comprovações cadastrais, validações complementares, confirmação de identidade ou procedimentos adicionais de segurança a qualquer tempo, especialmente em casos de prevenção à fraude, proteção da plataforma, atendimento a exigências legais ou segurança dos demais usuários.

4. Conta, Cadastro e Segurança

Para utilizar determinadas funcionalidades da Plataforma, o usuário deverá criar e manter uma conta com informações corretas, completas, atualizadas e verificáveis. O usuário é integralmente responsável pela veracidade dos dados fornecidos, pela guarda de suas credenciais de acesso e por todas as atividades realizadas em sua conta. O usuário compromete-se a não compartilhar sua senha, não permitir o uso indevido de sua conta por terceiros e comunicar prontamente a Flinker em caso de suspeita de acesso não autorizado, uso fraudulento ou violação de segurança. Salvo autorização expressa da Flinker, o usuário poderá manter apenas uma conta ativa por perfil de utilização, podendo a plataforma limitar, suspender ou encerrar contas duplicadas, fraudulentas, inconsistentes ou que comprometam a integridade do ecossistema.

5. Licença de Uso

Sujeito ao cumprimento destes Termos Gerais, a Flinker concede ao usuário uma licença limitada, revogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para acessar e utilizar a Plataforma em dispositivos próprios, exclusivamente para fins legítimos e compatíveis com as funcionalidades oferecidas.

Essa licença não transfere ao usuário qualquer direito de propriedade sobre a Plataforma, seus sistemas, códigos, interfaces, marcas, materiais, treinamentos, fluxos, banco de dados, conteúdos ou demais ativos de titularidade da Flinker.

6. Restrições de Uso

É vedado ao usuário reproduzir, copiar, distribuir, revender, licenciar, alugar, ceder, fazer engenharia reversa, descompilar,

monitorar indevidamente, extrair dados em escala, utilizar robôs, scripts, automações não autorizadas, burlar mecanismos de segurança, interferir no funcionamento da Plataforma, acessar áreas restritas, utilizar a Plataforma para fins concorrenciais ou praticar qualquer ato que exceda o uso legítimo e autorizado dos Serviços.

Também é vedado utilizar a Plataforma para fins ilícitos, fraudulentos, discriminatórios, violentos, abusivos, assediadores, ofensivos, difamatórios ou contrários à boa-fé, aos direitos de terceiros, à ordem pública ou à legislação brasileira.

7. Conduta, Integridade e Ambiente Respeitoso

A Flinker busca manter um ambiente íntegro, seguro, respeitoso e funcional. O usuário compromete-se a manter comunicação ética, não agressiva e

respeitosa com os demais usuários e com a própria plataforma.

A Flinker não tolera assédio, ameaça, preconceito, racismo, homofobia, transfobia, intolerância religiosa ou política, machismo, capacitismo, bullying, fraude, falsidade documental, manipulação de avaliações, tentativa de burlar regras internas, violência, discurso de ódio ou qualquer conduta que diminua, humilhe, explore ou ofenda terceiros.

A violação dessas diretrizes poderá resultar em advertência, limitação de acesso, suspensão temporária, bloqueio de funcionalidades, cancelamento definitivo da conta e adoção das medidas legais cabíveis.

8. Funcionalidades, Match e Reputação

A Plataforma Flinker poderá utilizar sistemas de ranqueamento, match,

geolocalização, histórico, treinamentos, badges, notas, comentários, verificações e outros sinais reputacionais com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, fortalecer a confiança no ambiente digital e organizar a exposição de perfis e oportunidades.

O usuário reconhece que a existência desses mecanismos não garante visibilidade, contratação, recebimento de oportunidades, acesso contínuo a determinadas funcionalidades, nem qualquer benefício econômico mínimo. A Flinker poderá, a seu exclusivo critério e conforme suas políticas internas, organizar a visibilidade de perfis, conteúdos e oportunidades com base em critérios técnicos, operacionais, reputacionais e de segurança.

A Flinker poderá armazenar internamente dados de reputação, comentários, registros de comportamento, evidências operacionais, comunicações e interações

dos usuários para fins de segurança, auditoria, prevenção à fraude, suporte, integridade e melhoria contínua da Plataforma.

9. Pagamentos e Carteira

A Flinker poderá disponibilizar mecanismos tecnológicos para facilitar pagamentos, recebimentos, movimentação em carteira digital, saques, transferências via PIX, parcelamento e demais operações correlatas, diretamente ou por meio de parceiros autorizados.

O usuário reconhece que a Flinker poderá atuar como facilitadora ou intermediadora operacional do fluxo financeiro, sem se confundir, salvo disposição expressa em contrário, com instituição financeira, empregadora, pagadora direta de salário ou parte material do serviço ajustado entre os usuários.

A disponibilidade de funcionalidades

financeiras poderá depender de critérios internos, validações cadastrais, análise de risco, exigências regulatórias, prevenção à fraude, confirmação de serviços, conclusão de etapas operacionais ou parceria com terceiros especializados. A Flinker poderá limitar, reter temporariamente, revisar, bloquear ou recusar operações financeiras quando houver indícios de irregularidade, inconsistência cadastral, fraude, disputa, risco jurídico ou necessidade de verificação adicional.

Políticas específicas de pagamento, cancelamento, estorno, repasse, contestação, retenção de saldo, saque, parcelamento e intermediação financeira poderão ser disciplinadas em documento próprio.

10. Indisponibilidade, Manutenção e Terceiros

A Plataforma poderá ficar temporariamente indisponível, total ou parcialmente, em razão de manutenção, atualização, falha técnica, instabilidade de rede, caso fortuito, força maior, ataque cibernético, falha de terceiros, exigência regulatória ou qualquer outra situação que afete sua operação.

A Flinker não garante funcionamento ininterrupto, disponibilidade contínua, ausência de erros ou compatibilidade integral com todos os dispositivos, navegadores, sistemas operacionais e redes utilizadas pelos usuários.

Determinadas funcionalidades poderão depender de serviços, conteúdos, infraestruturas, meios de pagamento, ferramentas de geolocalização, serviços de mensagens, cloud computing, verificação de identidade ou outras soluções de terceiros, os quais possuem políticas próprias e podem estar sujeitos a limitações fora do controle da Flinker.

11. Privacidade e Proteção de Dados

A coleta, utilização, armazenamento, compartilhamento, retenção e proteção de dados pessoais dos usuários serão realizados em conformidade com a legislação aplicável, especialmente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e demais normas correlatas.

A forma como a Flinker trata dados pessoais será detalhada em sua Política de Privacidade, que integra estes Termos Gerais para todos os fins.

12. Propriedade Intelectual

Todos os direitos sobre a Plataforma Flinker e sobre seus elementos, incluindo software, código-fonte, banco de dados, identidade visual, interface, layout, textos,

fluxos, treinamentos, marcas, nomes empresariais, materiais gráficos, conteúdos e demais ativos intangíveis, pertencem exclusivamente à Flinker ou a seus licenciantes, sendo protegidos pela legislação brasileira aplicável.

É vedado ao usuário utilizar, reproduzir, explorar, distribuir, adaptar, registrar, imitar ou de qualquer forma se apropriar desses ativos sem autorização prévia e expressa da Flinker.

13. Suspensão, Limitação e Cancelamento de Conta

A Flinker poderá, a seu exclusivo critério, suspender, limitar, restringir, bloquear ou cancelar o acesso do usuário à

Plataforma, sem necessidade de aviso prévio, quando identificar, entre outras hipóteses, descumprimento destes Termos Gerais, violação de políticas aplicáveis, fraude, risco ao ecossistema,

uso indevido da conta, dados falsos, conduta abusiva, inadimplemento, duplicidade de cadastro, anomalia operacional, ordem judicial ou exigência legal.

O usuário também poderá solicitar o encerramento de sua conta, observadas as regras aplicáveis de retenção de dados, obrigações pendentes, exigências legais e políticas internas de segurança.

14. Limitação de Responsabilidade

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a Plataforma Flinker é disponibilizada “como está” e “conforme disponível”. A Flinker não garante confiabilidade absoluta, adequação a finalidade específica, resultados econômicos, obtenção de trabalho, obtenção de clientes, continuidade de uso, regularidade permanente de terceiros,

sucesso em matches, inexistência de erros, ausência de fraude ou segurança total contra eventos externos.

Na máxima extensão permitida em lei, a Flinker não será responsável por danos indiretos, incidentais, especiais, emergentes, lucros cessantes, perda de receita, perda de dados, perda de oportunidade, danos reputacionais ou prejuízos decorrentes do uso ou da incapacidade de uso da Plataforma, do comportamento de usuários, de atos de terceiros, da execução ou não execução de serviços entre usuários, de falhas técnicas, de indisponibilidade, de fraude, de disputa entre usuários ou de eventos fora de seu controle razoável.

Nada nestes Termos Gerais deverá ser interpretado como renúncia ou limitação de direitos que não possam ser legalmente afastados pela legislação aplicável.

15. Indenização

O usuário concorda em indenizar e manter indene a Flinker, suas afiliadas, sócios, administradores, diretores, empregados, representantes, parceiros tecnológicos e prestadores de serviço de quaisquer perdas, danos, condenações, custos, despesas e reclamações, inclusive honorários advocatícios, decorrentes ou relacionados ao uso indevido da Plataforma, à violação destes Termos Gerais, ao descumprimento da lei, à prática de fraude, à violação de direitos de terceiros, ao fornecimento de informações falsas ou à adoção de conduta que gere prejuízo à Flinker ou a terceiros.

16. Canais Oficiais e Solução de Conflitos

Em caso de dúvidas, incidentes, divergências ou reclamações relacionadas

ao uso da Plataforma, o usuário compromete-se a utilizar prioritariamente os canais oficiais de atendimento disponibilizados pela Flinker, buscando solução amigável e administrativa antes do eventual acionamento judicial.

A Flinker poderá disponibilizar recursos internos de suporte, mediação, registro de ocorrências, atendimento e integridade para reduzir conflitos e melhorar a solução de problemas entre os participantes do ecossistema.

17. Prova Digital

O usuário reconhece e concorda que registros eletrônicos, logs de acesso, dados sistêmicos, capturas de tela, registros de geolocalização, comunicações realizadas dentro da Plataforma, comprovantes operacionais e demais documentos digitais gerados ou mantidos pela Flinker poderão ser

utilizados como meios de prova válidos, nos termos da legislação brasileira aplicável.

18. Disposições Gerais

A eventual tolerância da Flinker em relação ao descumprimento de qualquer disposição destes Termos Gerais não constituirá renúncia, novação ou precedente. Caso qualquer cláusula seja considerada inválida, ilegal ou inexecutável, as demais disposições permanecerão válidas e eficazes.

O usuário não poderá ceder ou transferir estes Termos Gerais sem autorização expressa da Flinker. A Flinker poderá ceder ou transferir estes Termos em casos de reorganização societária, fusão, incorporação, alienação de ativos, sucessão ou qualquer operação equivalente.

Estes Termos Gerais constituem o

entendimento integral entre o usuário e a Flinker quanto ao uso da Plataforma, substituindo comunicações, entendimentos e acordos anteriores sobre o mesmo objeto, sem prejuízo dos documentos complementares que os integrem.

19. Legislação Aplicável e Foro

Estes Termos Gerais serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Eventuais controvérsias decorrentes de sua interpretação, validade, cumprimento ou execução serão submetidas ao foro do domicílio do usuário ou ao foro legalmente competente, conforme a natureza da relação jurídica e a legislação aplicável, sem prejuízo da tentativa prévia de resolução pelos canais oficiais da Flinker.

